

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTOS DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En _____, a ____ de _____ de _____

Apreciado/a colaborador/a,

Con el fin de garantizar sus derechos y proteger el tratamiento de sus datos personales *NOMBRE EMPRESA* (en adelante, “EMPRESA” o “La Empresa”) le informa que ha implementado un sistema para la gestión de la protección de datos personales de acuerdo con la legislación vigente.

Sus datos personales serán tratados en el marco de la colaboración profesional que vincula a ambas partes, y de acuerdo con la legislación sobre protección de datos personales: el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD).

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Se le informa de que sus datos personales serán tratados por la Empresa con la única finalidad de llevar a cabo la gestión laboral, contable y fiscal del personal y colaboradores, incluyendo contratos, facturación y desempeño profesional de las personas colaboradoras, así como para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y contractuales de la Empresa.

Los datos tratados para esta finalidad pueden consistir en:

- Datos de identidad y de contacto
- Datos del CV tales como experiencia laboral, formación y conocimientos, titulaciones, certificaciones, licencias, habilitaciones, ...
- Datos del desempeño profesional tales como el expediente laboral e historial de tareas realizadas.
- Datos bancarios y económicos de facturación, gastos, deducciones impositivas e impuestos.
- Registros de formación

La licitud del tratamiento de los datos personales está basada en la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, en el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al responsable del tratamiento y en el interés legítimo de *EMPRESA* para gestionar y supervisar el correcto desempeño de las actividades encomendadas.

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, modificación y supresión de sus datos, así como los de oposición y limitación de su tratamiento. Para ello, puede solicitarlo por correo postal a *ADREÇA* o por correo electrónico a *EMAIL*.

Los destinatarios de la información son todos los departamentos, divisiones, sedes y entes asociados en los que se organiza *EMPRESA*, así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión.

También es posible que legítimamente accedan a estos:

- Empresas que prestan servicios vinculados a la confección de contratos, contabilidad y cumplimiento de las obligaciones fiscales.
- Empresas que prestan servicios de gestión de riesgos laborales, vigilancia de la salud y mutuas de accidentes.
- Otros terceros que prestan un servicio necesario para la adecuada gestión y actividad ordinaria de *EMPRESA*
- Clientes y proveedores que lo requieran para el acceso o prestar servicios en sus instalaciones.
- Entidades bancarias para el pago de facturas, dietas y otros gastos y derechos monetarios.
- Empresas de formación que imparten cursos en el marco de la capacitación del personal.
- Organismos promotores de subvenciones y ayudas públicas que así lo requieran para su justificación.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad por la que han sido recogidos y según los términos previstos por la legislación laboral y fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades, con un máximo de 10 años una vez finalizada la relación laboral.

Los datos de identidad y contacto podrán ser conservados de forma indefinida, o hasta que el interesado solicite su supresión, para atender posibles futuras referencias

CONSENTIMIENTOS ADICIONALES

La persona colaboradora autoriza a *EMPRESA* para:

X SI / ☐ NO publicar sus datos de carácter identificativo, incluyendo su imagen, en medios audiovisuales, en los canales de comunicación utilizados por *EMPRESA* para difundir noticias externas e internas de la organización, incluyendo redes sociales y páginas web de *EMPRESA*, publicaciones y revistas. Esta autorización se mantiene para todas aquellas publicaciones realizadas con anterioridad a la fecha de fin de la relación profesional o la retirada de este consentimiento.

X SI / ☐ NO utilizar el número de teléfono personal de la persona colaboradora para las actividades ordinarias de la empresa y en las relaciones con terceros cuando sea necesario para llevar a cabo las tareas relacionadas con los servicios profesionales prestados, por causas justificadas y siempre dentro de los horarios laborales acordados.

En cualquier momento puede oponer a estas autorizaciones por correo postal a *ADREÇA* o por correo electrónico a *EMAIL*.

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, la persona colaboradora será considerada a todos los efectos un ENCARGADO DE TRATAMIENTO de aquellos datos personales a las que pueda tener acceso o tenga que tratar como consecuencia de la relación contractual de prestación de servicios a *EMPRESA*, que es el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

La Empresa expresa que dichos tratamientos están debidamente legitimados, manifestando haber cumplido todos los requisitos exigidos legalmente para la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal.

La Empresa identificará cuáles son los datos personales que pone a disposición de la persona colaboradora, los tratamientos que se realizan y las instrucciones para tratar estos datos. En particular, la Empresa, como responsable del tratamiento, especifica que:

- ☐ El colaborador/a sólo está autorizado a acceder y tratar los datos utilizando los sistemas y medios informáticos de la Empresa
- ☐ El colaborador/a está autorizado a conservar y tratar los datos utilizando sus propios sistemas y medios informáticos.
- X** El colaborador/a está autorizado a acceder y tratar los datos utilizando los sistemas y medios informáticos de la Empresa y también a conservar y tratar los datos utilizando sus propios sistemas y medios informáticos.

La Empresa, como responsable de los tratamientos tiene la potestad y obligación de:

- Proporcionar el acceso y los medios adecuados para que el encargado del tratamiento pueda prestar el servicio contratado.
- Responder a las garantías de los afectados, como son los derechos de acceso, modificación, supresión de los datos, así como los de oposición y limitación del tratamiento.
- Facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de datos.
- Comunicar a encargado de tratamiento cualquier variación que se produzca de los datos personales facilitados para que ésta proceda a su actualización.
- Velar, de forma previa y durante la vigencia del contrato, por el cumplimiento de la legislación vigente por parte del encargado del tratamiento.
- Verificar que el encargado del tratamiento ofrece las garantías suficientes respecto a la implantación y el mantenimiento de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger los datos y los derechos de los interesados.
- Supervisar los tratamientos, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

La persona colaboradora deberá cumplir todas las obligaciones establecidas en este documento. Adicionalmente, como encargado del tratamiento se compromete a:

- Tratar estos datos personales con la diligencia debida y conforme a su mejor criterio y dedicación profesional.
- Informar al responsable del tratamiento si considera que alguna de las instrucciones infringe la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
- Si tiene que transferir datos personales a un tercer país fuera de la UE, deberá garantizar a la Empresa que se realizan en un país sobre el que la Comisión Europea reconoce que ofrece un nivel de protección adecuado o que existen garantías sobre la protección que recibirán los datos en su destino.
- No subcontratar ninguna de las prestaciones que forman parte integral del objeto de este contrato que comportan el tratamiento de datos personales, excepto los servicios auxiliares necesarios para llevar a cabo la actividad profesional ordinaria de la persona colaboradora.
- Disponer de la formación necesaria en materia de protección de datos personales.
- Colaborar con el responsable del tratamiento cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos.
- Notificar al responsable del tratamiento, sin dilación indebida (y en todo caso, en un plazo máximo de 24 horas) y a través de los medios establecidos por el responsable, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, junto con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la violación de datos.
- Poner a disposición del responsable del tratamiento toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para facilitar la realización de las auditorías o inspecciones que realicen el responsable del tratamiento u otro auditor autorizado por él.

Adicionalmente, en el caso de que la persona colaboradora utilice sistemas, equipos y medios informáticos propios para tratar los datos personales de los que es responsable la Empresa, la persona colaboradora se compromete a implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para:

- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento propios.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico que afecte a los sistemas propios que utiliza para tratar los datos personales de los que es responsable la Empresa.
- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Dado el caso, la persona colaboradora confirma que ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que:

- El control físico del acceso y la protección de los equipos, personas e instalaciones donde realiza los tratamientos de datos de la Empresa.
- Que el acceso a sus sistemas informáticos se realiza por medio de usuarios y contraseñas individuales, limitando el acceso a los datos a aquellas personas que estrictamente lo requieren para el desempeño de sus funciones.
- Que, si es necesario, dispone de copias de seguridad de los datos personales tratados por cuenta de la Empresa y que requieran garantías de disponibilidad e integridad.
- En el supuesto de gestionar soportes o documentos con datos personales de la Empresa, estos están debidamente custodiados bajo llave o con dispositivos de cierre equivalentes.
- Que dispone de sistemas de protección perimetral en la red propia para evitar intrusiones. y antivirus de protección de sus sistemas informáticos.
- Que dispone de un registro de incidencias de seguridad y se han establecido mecanismos y procedimiento de notificación de fallos de Seguridad.

En el caso de incumplimiento por parte de la persona colaboradora, como encargado del tratamiento, de cualquiera de las estipulaciones de este contrato, será considerado responsable del tratamiento, debiendo responder personalmente de las infracciones en que hubiera incurrido.

La rescisión, resolución o extinción de la relación contractual de prestación de servicios entre la Empresa y la persona colaboradora obligará a esta a devolver a la Empresa los datos de carácter personal y, en su caso, los soportes donde estén contenidos. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos y medios informáticos propios de la persona colaboradora y la destrucción de cualquier soporte y archivo no automatizado que los contenga.

Sin embargo, la persona colaboradora puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación del servicio contratado.

La persona colaboradora firma este documento conforme lo ha leído, conoce su contenido y se compromete a cumplir sus obligaciones como encargado del tratamiento.

Nombre y Apellidos:

DNI:	ROCA		Firmado
Fecha:	CARLES		digitalmente por
Firma:	JORDI -		ROCA CARLES
	43529252G		JORDI - 43529252G

Fecha: 2025.12.01
09:44:25 +01'00'